



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE CUSCO

EXPEDIENTE N° 149-2025/CPC-INDECOPI-CUS

## RESOLUCIÓN FINAL N° 048-2026/INDECOPI-CUS

PROCEDENCIA : CUSCO  
DENUNCIANTE : NAZARIO MORALES MEDINA  
DENUNCIADA : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. –  
CMAC CUSCO S.A.  
MATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  
DEBER DE IDONEIDAD  
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN  
MEDIDA CORRECTIVA  
COSTAS Y COSTOS  
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

**SUMILLA:** Declarar **FUNDADA** la denuncia presentada por el señor Nazario Morales Medina contra Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. por infracción del artículo 19° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, al no haber cumplido con las medidas de seguridad referidas al monitoreo de las operaciones, pues no levantó ninguna alerta en sus sistemas cuando se realizó la operación de S/ 5,000.00 con cargo a la cuenta en soles N° 1060\*\*\*\*\*5650 del denunciante, permitiendo que se cargue dicha operación y dos operaciones posteriores por la suma de S/ 5,000.00 cada una.

Declarar **FUNDADA** la denuncia presentada por el señor Nazario Morales Medina contra Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. por infracción del artículo 19° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haber cargado indebidamente la operación de USD 1,300.00 realizada el 16 de julio de 2025 en la cuenta en dólares N° G1060\*\*\*\*\*2800 del denunciante, pues dicha operación fue efectuada sin los requisitos de validez necesarios para su realización.

### SANCIONES:

- 03 UIT<sup>1</sup>** Por no adoptar medidas de seguridad referidas al monitoreo de operaciones.
- 01 UIT<sup>2</sup>** Por cargar indebidamente una operación, al haberse efectuado sin los requisitos de validez necesarios.

Cusco, 9 de febrero de 2026.

### ANTECEDENTES

- El 22 de julio de 2025, el señor Nazario Morales Medina (en adelante, el señor Morales), presentó una denuncia administrativa contra Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A.<sup>3</sup> (en adelante, la Caja), ante la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Cusco (en adelante, la Comisión) por presuntas infracciones de la Ley N.º 29571 –

<sup>1</sup> Código Único de Multa (CUM): 20260000001231

<sup>2</sup> Código Único de Multa (CUM): 20260000001232

<sup>3</sup> RUC N° 20114839176

M-CPC-06/02

Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); denuncia ampliada mediante escrito del 13 de agosto de 2025.

2. En sus escritos de postulación y ampliación, el señor Morales refirió que:

- (i) El 16 de julio de 2025, efectuó un retiro de S/ 500.00 mediante cajero automático en la localidad de Izcuchaca (provincia de Anta). Al verificar el comprobante de la operación, advirtió que el saldo consignado no era correcto, por lo que retornó a la ciudad del Cusco y se constituyó en la oficina principal de la Caja, ubicada en la Av. de la Cultura, a fin de solicitar el extracto de movimientos de su cuenta en soles N° 1060\*\*\*\*\*5650.
- (ii) De la revisión del referido extracto, verificó que se habían efectuado dos retiros no autorizados el día 14 de julio de 2025:
  - A las 21:26 horas, por el monto de S/ 5,000.00.
  - A las 21:29 horas, por el monto de S/ 5,000.00.
- (iii) Es decir, en un lapso de tres minutos se retiró un total de S/ 10,000.00 mediante operaciones virtuales, lo cual no está permitido y constituye una negligencia por parte de la Caja, ya que no se le emitió alerta alguna ni se garantizó la seguridad de sus fondos.
- (iv) Asimismo, el 16 de julio de 2025, a las 13:36 horas, recibió un depósito de S/ 6,500.00 por concepto de alquiler de un inmueble, sin embargo, a las 14:24 horas del mismo día, se retiró de su cuenta, con la misma modalidad, la suma de S/ 5,000.00, mientras solicitaba el extracto respectivo, precisando que la trabajadora de ventanilla pudo constatar este retiro en ese momento.
- (v) De igual forma, el 16 de julio de 2025, a las 14:26 horas, se efectuó un retiro de USD 1,300.00 de su cuenta en dólares N° G1060\*\*\*\*\*2800.
- (vi) El monto total sustraído asciende a S/ 15,000.00 y USD 1,300.00.
- (vii) Ante estos hechos, presentó inmediatamente un reclamo en ventanilla, siendo atendido por una trabajadora identificada como Liz. Durante el reclamo, recibió una llamada de un varón que se identificó como integrante del área de Riesgos de la Caja, quien le consultó si estaba realizando dichas operaciones, a lo que respondió negativamente. El interlocutor le indicó que debía bloquear la tarjeta y que los movimientos serían anulados. La llamada fue puesta en altavoz y escuchada por la trabajadora de ventanilla. De inmediato, se procedió al bloqueo de la tarjeta.
- (viii) Posteriormente, interpuso una denuncia en la Comisaría de Wanchaq, la cual fue derivada a la Sección de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la DIVINCRI Cusco, Comisaría de Santiago, donde continúa en investigación.
- (ix) Precisa que mantiene cuentas en otras dos entidades financieras en las que no se han registrado operaciones similares, y que la tarjeta de la Caja únicamente

la utiliza para retiros por cajero automático o ventanilla, no para pagos de servicios.

- (x) Asimismo, señala que no ha extraviado su tarjeta ni ha proporcionado clave o autorización a terceros, y que en la referida entidad financiera laboran funcionarios que no le generan confianza, recordando que mantiene un proceso penal por falsificación de documentos en etapa de juicio oral en el Quinto Juzgado Penal del Cusco.
3. Por lo expuesto, el señor Morales solicitó, en calidad de medida correctiva, que se disponga la devolución de los montos retirados que no reconoce. Por otro lado, solicitó una sanción a los responsables. Asimismo, solicitó el pago de costas y costos del procedimiento.
4. Por Resolución N° 01, del 13 de agosto de 2025, la Secretaría Técnica de esta Comisión inició un procedimiento administrativo sancionador contra la Caja, conforme a lo siguiente:

*“Por presunta infracción al artículo 19° del Código, en tanto no habría adoptado medidas de seguridad respecto de tres operaciones realizadas el 14 y 16 de julio de 2025 de su cuenta en soles N° 1060\*\*\*\*\*5650, por el monto total de S/ 15,000.00, con el siguiente detalle:*

| N°           | Fecha      | Transferencia                | Monto (S/) |
|--------------|------------|------------------------------|------------|
| 1            | 14/07/2025 | Retiro Por Transferencia App | 5,000.00   |
| 2            | 14/07/2025 | Retiro transf CCE en línea A | 5,000.00   |
| 3            | 16/07/2025 | Retiro Por Transferencia App | 5,000.00   |
| <b>Total</b> |            |                              | 15,000.00  |

*Por presunta infracción al artículo 19° del Código, en tanto no habría adoptado medidas de seguridad respecto de una operación realizada el 16 de julio de 2025 de su cuenta en dólares N° G1060\*\*\*\*\*2800, por el monto total de USD 1,300.00”.*

5. Mediante escrito de fecha 21 de agosto de 2025, el señor Morales solicitó que se programe una audiencia de conciliación.
6. El 22 de agosto de 2025, la Caja se apersonó al procedimiento solicitando que se le otorgue un plazo ampliatorio para la presentación de sus descargos, el mismo que le fue concedido mediante Resolución N° 02, de fecha 27 de agosto de 2025.
7. Mediante Resolución N° 02, de fecha 27 de agosto de 2025 -en atención a la solicitud efectuada por el señor Morales- se programó una audiencia de conciliación para el 4 de septiembre de 2025, a las 11:00 horas; oportunidad en la que se dejó constancia de la inasistencia de la denunciada.
8. Mediante escrito de fecha 3 de setiembre de 2025, la Caja solicitó la reprogramación de la audiencia de conciliación, al tener programada una audiencia de juzgamiento.
9. Mediante Resolución N° 03, de fecha 15 de setiembre de 2025, se programó una nueva audiencia de conciliación para el 30 de septiembre de 2025, a las 09:00 horas;

oportunidad en la que se dejó constancia de que las partes no llegaron a un acuerdo conciliatorio.

10. El 11 de setiembre de 2025, la Caja presentó su escrito de descargos bajo los siguientes argumentos:
- (i) Las 04 operaciones (en soles y dólares) fueron efectuadas a través de su aplicativo Wayki, que se rige mediante el Manual de Procedimientos Wayki App, donde se establecen los parámetros del cómo funciona la app, señalándose en el numeral 3.5 que para afiliarse al aplicativo el señor Morales primero debió descargarlo desde su celular e ingresar los datos de su tarjeta de débito, DNI, clave de su tarjeta (4 dígitos) y generar una clave de 6 dígitos para que pueda ingresar al aplicativo; información que solo el señor Morales puede conocer.
  - (ii) Para que una transferencia pueda efectuarse es necesario que luego de la afiliación al Wayki App, se active el token digital. Para que el señor Morales pueda efectuar las operaciones se tuvo que antes crear una clave de 6 dígitos, siendo el señor Morales el único que pudo conocer los datos de su cuenta Wayki App para efectuar las operaciones.
  - (iii) Asimismo, se precisa en el Manual que se debe indicar un número de teléfono y correo electrónico, verificándose que tanto el correo y celular registrados en su sistema son los mismos que el señor Morales ha expresado en su escrito de denuncia. De tal manera que, como se verifica en el Manual, el aplicativo solo puede ser afiliado a un solo número de celular, al mismo que se afiliará el token; también la cuenta se bloquea al tercer intento fallido.
  - (iv) Por ende, es el mismo número del denunciante el que ha estado afiliado al Wayki App y, por ende, solo por medio de su celular se ha podido ingresar al aplicativo; también el denunciante no ha tenido intentos fallidos en su ingreso, ya que, de ser así, su aplicativo hubiera sido bloqueado de forma automática.
  - (v) Las operaciones cuestionadas fueron dos transferencias bancarias y dos interbancarias. Para ello, el señor Morales activó su Wayki app en fecha 15 de mayo de 2021 y, posteriormente, activó su token digital en ventanilla agencia oficina principal. De tal manera que, de acuerdo con su Manual, el cliente ha cumplido con afiliarse correctamente al Wayki App y al token digital; y consecutivamente a efectuar las 04 operaciones siguiendo los pasos siguientes: a) Ingreso al aplicativo. b) Transferencias a otros bancos: El cliente ha de insertar datos de la transferencia a efectuar, luego de ingresar su clave, número de tarjeta y DNI; para que así se genere un número de token digital que debe aceptar; luego de ello recién se confirma la operación con la llegada de una constancia al correo registrado por el mismo cliente. c) Transferencias a Cuenta de la Caja: Para las transferencias a cuentas de la misma Caja, ha de ingresarse los datos del monto y número de cuenta a la cual se efectuará la transferencia, para luego generarse el token digital y confirmarlo, y con ello recién generarse la constancia enviada al correo registrado por el cliente.

- (vi) En ese tenor, en el artículo 19° del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, se establece que, para la validez de las operaciones por un canal digital, como en este caso, transferencia de fondos a terceros, se requiere que se adopten las siguientes acciones: a) El uso de, por lo menos, 2 factores de autenticación que correspondan a categorías distintas y sean independientes uno del otro; b) La generación de un código de autenticación mediante métodos criptográficos, cuyo uso debe ser por única vez; y, c) La notificación al usuario de los datos de la operación exitosa. En tal sentido, en cumplimiento de cada acción han efectuado lo siguiente: a) Primero: Afiliación al aplicativo Wayki app en fecha 14 de mayo de 2021, por el cual el cliente generó una clave de 6 dígitos y afilió un solo número de celular. Segundo: Afiliación al token digital en fecha 30 de mayo de 2025; por el cual se generará la autorización de las transacciones. b) Se muestran los códigos token generados en cada operación, los cuales son originados por una sola vez; y, c) Se muestran las 4 constancias de las 4 operaciones notificadas al correo registrado por el denunciante.
- (vii) En ese contexto, han cumplido frente a las 4 operaciones con las medidas de seguridad y de autenticación correspondientes, por lo cual, presentan también mediante el Anexo 1 el detalle (log) de dichas operaciones, en el que se verifica el detalle del curso de cada operación hasta la llegada de la notificación al correo del denunciante: N° de tarjeta, N° de cuenta, N° de autorización, fecha y hora de la operación, N° de token, N° de DNI, domicilio, N° de validación, destinatario, correo, celular, y demás códigos.
- (viii) En tal sentido, cada operación ha sido efectuada de forma correcta, con la validación de datos de forma correcta también, lo cual ha generado las transacciones, es así que, el denunciante ha tenido conocimiento de cada operación, pues ha sido notificado con cada una de ellas; por tanto, corresponde declarar infundado cada extremo de la denuncia, al no verificarse incumplimiento de su parte respecto a las medidas de seguridad efectuadas.
11. Mediante escrito de fecha 29 de setiembre de 2025, la Caja apersonó a su representante para la audiencia de conciliación programada para el 30 de setiembre de 2025.
12. El 19 de noviembre de 2025, el señor Morales presentó un escrito manifestando lo siguiente:
- (i) Pese a haber solicitado la Caja una conciliación simplemente manifestó no conciliar, hecho que le está perjudicando al dilatar el desarrollo de la denuncia, lo que se deberá tomar en cuenta al momento de resolver.
- (ii) La Caja no tiene ningún interés en resolver el perjuicio ocasionado, tampoco en devolver su dinero, pese a que debería dar seguridad a todos los ahorristas, no habiendo de parte de la Caja ninguna denuncia contra los autores que han realizado el retiro sin su consentimiento, con lo que demuestran que no hay seguridad para ahorrar.

- (iii) Como resultado de su denuncia se emitió la Disposición N° 3, en el Caso 1931-2025, el 16 de octubre de 2025, mediante la cual la Fiscalía Provincial Penal Corporativa ha dispuesto la formalización de investigación preparatoria contra los autores por el tipo penal de Fraude Informático, que adjunta como prueba demostrando que no retiró el dinero como manifiesta la Caja, habiendo la fiscalía identificado a los autores.
13. El 7 de enero de 2026, la Secretaría Técnica de esta Comisión emitió el Informe Final de Instrucción N° 003-2026/ST-CPC-INDECOPI-CUS, recomendando:
- (i) Declarar FUNDADA la denuncia presentada por el señor Morales contra la Caja por infracción del artículo 19° del Código, al no haber cumplido con las medidas de seguridad referidas al monitoreo de las operaciones, pues no levantó ninguna alerta en sus sistemas cuando se realizó la operación de S/ 5,000.00 con cargo a la cuenta en soles N° 1060\*\*\*\*\*5650 del denunciante, permitiendo que se cargue dicha operación y dos operaciones posteriores por la suma de S/ 5,000.00 cada una.
  - (ii) Sancionar a la Caja con una multa de 03 UIT (Tres Unidades Impositivas Tributarias) por la referida infracción.
  - (iii) Declarar FUNDADA la denuncia presentada por el señor Morales contra la Caja por infracción del artículo 19° del Código, al haber cargado indebidamente la operación de USD 1,300.00 realizada el 16 de julio de 2025 en la cuenta en dólares N° G1060\*\*\*\*\*2800 del denunciante, pues dicha operación fue efectuada sin los requisitos de validez necesarios para su realización.
  - (iv) Sancionar a la Caja con una multa de 01 UIT (Una Unidad Impositiva Tributaria) por la referida infracción.
  - (v) Ordenar a la Caja en calidad de medidas correctivas que cumpla con:
    - (i) Devolver a la cuenta en soles N° 1060\*\*\*\*\*5650 de titularidad del denunciante el importe de S/ 15,000.00 (Quince mil con 00/100 soles), correspondiente a las operaciones materia de denuncia; y,
    - (ii) Devolver a la cuenta en dólares N° G1060\*\*\*\*\*2800 de titularidad de la denunciante el importe de USD 1,300.00 (Mil trescientos con 00/100 dólares americanos), correspondiente a la operación materia de denuncia.
14. Mediante Resolución N° 06, de fecha 7 de enero de 2026, la Secretaría Técnica de esta Comisión resolvió poner en conocimiento de las partes del procedimiento el referido informe; para que en el plazo improrrogable de cinco (05) días hábiles contados desde el día siguiente de notificada la referida resolución, presenten los descargos que estimen conveniente.
15. El 28 de enero de 2026, la Caja presentó su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción señalando lo siguiente:



Sobre las operaciones por un total de S/ 15,000.00

- (i) Contrario a lo que se manifiesta en el informe final de instrucción, sí cumplieron con alertar al denunciante respecto a las 03 operaciones, tal es así que, en su escrito de descargo han mostrado las constancias enviadas al denunciante al correo registrado por él mismo.
- (ii) Es en ese entender que, no se ha valorado el hecho de que sí alertaron al denunciante, y que, él mismo ha realizado de manera correcta cada paso y método de autenticación a fin de que las operaciones sean consensuadas: generación de clave de 6 dígitos, generación de token por cada operación que se genera solo una vez, ingreso de datos personales que solo el denunciante conoce, entre otros.
- (iii) Adjuntaron el log de cada operación a fin de que se pueda verificar la información que el denunciante ha ingresado y las validaciones internas para que cada operación se concrete y como indicaron, la información que ingresa el denunciante solo es de conocimiento del cliente, pues es el mismo quien genera su clave.
- (iv) Tal es así que, como se verifica, sobre todo, en las partes resaltadas de la imagen inserta, las operaciones han sido efectuadas de manera correcta, y la alerta ha sido enviada al número que se verifica y al correo registrado, validado con el token emitido por única vez. Es en ese entender que, el denunciante sí efectuó retiros anteriormente y que, si estos fueron por ATM, las 03 operaciones por transferencia fueron debidamente alertadas y efectuadas en base a su normativa interna; por lo que corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia.

Sobre la operación de USD 1,300.00

- (v) El log anexado no solo son siglas o códigos, sino que demuestran la trazabilidad de la operación junto con los datos ingresados por el denunciante al momento de la operación y los códigos internos para que esta sea realizada.
- (vi) Además, a lo largo de su descargo se ha demostrado también el token generado, el número de cuenta del cual se realizó la transferencia, el número de cuenta del que recibió, los DNIs, los bancos intervinientes, entre otros; por lo que, se ha cumplido con los métodos de autenticación que se relata en su normativa interna; teniendo en cuenta que el APP solo puede estar registrado en un solo número de celular, que en este caso estuvo registrado en el celular del denunciante. Y que, por último, se alertó al denunciante de la operación. Siendo correspondiente, por el principio de la primacía de la realidad, declarar infundada la denuncia.

16. El 2 de febrero de 2026, el señor Morales presentó su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción manifestando lo siguiente:

- (i) Ha presentado su denuncia ante las autoridades competentes para esclarecer a los responsables y hacer valer sus derechos frente a una institución que no

vela por la seguridad de sus ahorristas y cuyo objetivo es lucrar con el dinero de los ahorristas cusqueños.

- (ii) De la investigación ante la Fiscalía Provincial Corporativa de Wanchaq, Caso N° 1391-2025, se tiene que están identificados los autores y los montos que fueron transferidos a los imputados.
- (iii) Presenta el Auto de Recepción de la Disposición Fiscal de Formalización de la Investigación Preparatoria, Resolución N° 01 del 20 de noviembre de 2025 contra Christian Saul Urrutia Cayo y Jhosy Mar Valladolid Campos por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, modalidad Delitos Informáticos, Sub Tipo Fraude Informático, en agravio de su persona, emitido por el 4° Juzgado de Investigación Preparatoria, bajo el Expediente 07599-2025-0-1003-JR.PE.04.
- (iv) Nunca realizó retiros que no sean por ventanilla o por cajero automático de la Caja, tampoco le permiten mediante Wayki realizar transferencias de más de S/ 500.00, por lo que solicita que se haga respetar sus derechos, ya que las entidades financieras deben contar con los mecanismos tecnológicos para garantizar que los retiros sean de forma correcta.

## CUESTIONES EN DISCUSIÓN

17. Corresponde determinar:

- (i) Si la Caja infringió el artículo 19° del Código, en tanto, no habría adoptado medidas de seguridad respecto de tres operaciones realizadas el 14 y 16 de julio de 2025 de su cuenta en soles N° 1060\*\*\*\*\*5650, por el monto total de S/ 15,000.00.
- (ii) Si la Caja infringió el artículo 19° del Código, en tanto, no habría adoptado medidas de seguridad respecto de una operación realizada el 16 de julio de 2025 de su cuenta en dólares N° G1060\*\*\*\*\*2800, por el monto total de USD 1,300.00.
- (iii)Cuál sería la sanción para imponerse, de comprobarse la responsabilidad administrativa de la Caja.
- (iv) Si procede ordenar las medidas correctivas solicitadas; y,
- (v) Si corresponde ordenar el pago de costas y costos.

## ANÁLISIS

### Sobre el deber de idoneidad

18. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú<sup>4</sup> señala que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Como parte del cumplimiento de dicho deber

---

4 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ.



de defensa especial del interés de los consumidores el Código reconoce una serie de derechos para los consumidores e impone una serie de deberes que debe cumplir todo proveedor en la comercialización de productos o prestación de servicios en el mercado.

19. El artículo 18° del Código<sup>5</sup> ha definido el criterio de idoneidad como la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida o a las características y naturaleza del producto, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.
20. Por su parte el artículo 19° del Código<sup>6</sup> ha establecido un supuesto de responsabilidad administrativa de los proveedores por la idoneidad y calidad de los productos que ofrecen en el mercado. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de brindar los productos y servicios ofrecidos en las condiciones acordadas o en las condiciones que resulten previsibles, atendiendo a la naturaleza de los mismos y a la normatividad que rige su prestación.
21. El supuesto de responsabilidad administrativa en la actuación del proveedor impone a éste la obligación procesal de sustentar y acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del bien colocado en el mercado o el servicio prestado, sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque pudo acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que lo eximen de responsabilidad. Así, corresponderá al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio vendido, luego de lo cual el proveedor deberá acreditar que dicho defecto no le es imputable, ello en aplicación regular de la norma que regula la carga de la prueba<sup>7</sup>.
22. Sin embargo, existen situaciones excepcionales en las que no es posible para el consumidor acreditar la existencia del defecto alegado, por lo que resulta necesario flexibilizar la regla de la carga de la prueba para asegurar el cumplimiento del deber

---

**Artículo 65°.-** El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentren a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

#### 5 LEY N° 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

##### **Artículo 18°.- Idoneidad**

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

#### 6 LEY N° 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

##### **Artículo 19°.- Obligación de los proveedores**

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

7 Al respecto, conforme a lo dispuesto por la Primera Disposición Final del Código Procesal Civil, las normas en él contenidas se aplican supletoriamente a los procedimientos administrativos. Por esta razón, a quien afirma determinados hechos, le corresponde la carga de probarlos. En tal sentido, el artículo 196° del Código Procesal Civil establece lo siguiente:

**“Artículo 196°.-** Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.”

M-CPC-06/02

especial de protección a los consumidores, debido a la imposibilidad de exigir la acreditación de un hecho negativo, en cuyo caso se debería trasladar la carga probatoria a la parte contraria quien se encuentra en mejor posición de generarla. Este criterio ha sido desarrollado en la doctrina por la teoría de las cargas dinámicas o *favor probationis* y ampliamente explicada por este Colegiado en pronunciamientos anteriores<sup>8</sup>.

23. El señor Morales denunció que la Caja: (i) no adoptó medidas de seguridad respecto de tres operaciones realizadas el 14 y 16 de julio de 2025 de su cuenta en soles N° 1060\*\*\*\*\*5650, por el monto total de S/ 15,000.00; y, (ii) no adoptó medidas de seguridad respecto de una operación realizada el 16 de julio de 2025 de su cuenta en dólares N° G1060\*\*\*\*\*2800, por el monto total de USD 1,300.00.
24. La Caja formuló sus descargos en mérito a los argumentos detallados en el punto 10) de la presente resolución.
25. En ese sentido, en aras de dilucidar la responsabilidad de la entidad financiera, corresponde corroborar, en primer lugar, si dicha entidad cumplió con su deber de monitoreo y detección de operaciones inusuales o sospechosas, a efectos de determinar si correspondía generar una alerta de consumos irregulares; así, una vez superada dicha evaluación, se procederá a analizar si se realizó un cargo justificado de las mismas, cumpliendo con los requisitos de validez pertinentes.

#### Sobre el comportamiento habitual de consumo del señor Morales

26. De acuerdo con la garantía legal contemplada en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, el Reglamento), aprobado por Resolución SBS 6523-2013, el parámetro de idoneidad en la prestación de servicios y productos financieros en el marco de la afectación de las cuentas o líneas de crédito de los consumidores, se encuentra comprendido -de forma unívoca- por las medidas de seguridad atribuidas a las entidades financieras por la normativa sectorial, encontrándose entre ellas, ineludiblemente, el deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos.
27. Bajo este orden de ideas, las expectativas razonables de un consumidor, al contar con un producto financiero con las entidades financieras, importan que estas desplieguen todas las medidas de seguridad contempladas a su cargo legalmente, sin excepción alguna, siendo que, la falta de observancia de una de ellas comportaría la prestación de un servicio financiero inidóneo. En ese sentido, la autoridad administrativa debe evaluar el cumplimiento de dicha garantía legal, incluso aunque el consumidor no hubiera cuestionado su observancia de forma completa o explícita.
28. Ahora bien, sobre el deber de monitoreo de operaciones ajenas al patrón de consumo del tarjetahabiente, corresponde señalar que el artículo 2°.5 del Reglamento, define que el comportamiento habitual de consumo del usuario se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada uno con sus tarjetas, considerando diversos factores como, por ejemplo, el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal

---

<sup>8</sup> Ver la **RESOLUCIÓN FINAL 181-2017/INDECOPI CUS**, emitida en el trámite del expediente 000476-2016/PS0-INDECOPI-CUS.

utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

29. De otro lado, el artículo 17° del Reglamento dispone que las empresas del sistema financiero deben adoptar como medidas de seguridad, entre otras, la implementación de sistemas de monitoreo de operaciones orientados a detectar operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario<sup>9</sup>, en aras de proteger a los usuarios del cargo de transacciones fraudulentas en las cuentas de sus tarjetas de crédito o débito.
30. En ese sentido, la normativa sectorial exige que el patrón de consumo que las entidades del sistema financiero construyan respecto a cada uno de sus clientes, debe responder a una serie de factores que la entidad determine a partir del análisis sistemático de la información histórica del usuario.
31. Al respecto, de acuerdo con el razonamiento expuesto previamente por la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala)<sup>10</sup>, a manera de otorgar un criterio objetivo a la determinación del comportamiento habitual de consumo de un denunciante, se deberá tener en cuenta el importe individual de las operaciones que el consumidor usualmente realizaba con el producto objeto de denuncia, lo cual será obtenido del estudio de los estados de cuenta o estado de saldos de movimientos previamente emitidos, correspondientes a las líneas de crédito y/o cuentas objeto de estudio. Así, para determinar si una operación es inusual o no al comportamiento habitual de consumo del cliente debe considerarse si, previamente, se realizaron, con cargo al producto estudiado, operaciones por importes similares a los controvertidos en sede administrativa.
32. Es pertinente acotar que el referido estudio debe comprender un análisis que considere la totalidad de canales utilizados por el consumidor, pues considerar uno de ellos por sí solos, no puede llevar a determinar -inequívocamente- que una operación es inusual o sospechosa, por lo que tales factores deberán ser analizados en conjunto con la información obtenida del historial de consumos del cliente, referida al importe de las operaciones que usualmente realizaba<sup>11</sup>.
33. Efectuando dicho análisis al caso en concreto, es preciso agregar que, dado que las operaciones controvertidas fueron cargadas en dos productos financieros distintos (cuenta en soles N° 1060\*\*\*\*\*5650 y cuenta en dólares N° G1060\*\*\*\*\*2800); procederemos a analizar el comportamiento habitual de consumo del señor Morales en función a cada producto financiero de manera independiente, puesto que cada uno de ellos contiene un histórico de transacciones que generó en el tiempo un patrón de consumo.

<sup>9</sup> A partir de, entre otros, la revisión de movimientos que permitan generar un patrón de consumo por el uso de cada producto.

<sup>10</sup> Ver Resoluciones 2609-2022/SPC-INDECOPI y 2611-2022/SPC-INDECOPI.

<sup>11</sup> A manera de ejemplo, no podríamos concluir que una operación es inusual o sospechosa únicamente porque se realizó -por primera vez- en un establecimiento nuevo o en una frecuencia distinta a la fijada en periodos previos, debiendo considerarse en tales casos, si el monto individual de la operación que estamos estudiando es uno que se encuentra dentro del rango de montos que el cliente usualmente consumía con cargo a su línea de crédito o fondos de cuentas.

Sobre las tres (03) operaciones cargadas a la cuenta en soles N° 1060\*\*\*\*\*5650

34. De los medios de prueba que obran en el expediente, se tiene copia del Extracto de Cuenta de la cuenta en soles N° 1060\*\*\*\*\*5650, de titularidad del denunciante, correspondiente al periodo comprendido entre el 01/06/2025 y el 16/07/2025, de cuya revisión se advierte el detalle de las operaciones materia de cuestionamiento, efectuadas el 14 de julio de 2025 (dos por S/ 5,000.00 cada una) y el 16 de julio de 2025 (una por S/ 5,000.00), las que suman un total de S/ 15,000.00; tal como se tiene de la imagen inserta a continuación:

Imagen N° 001:

| FECHAS              | TIPO DE OPERACION                   | DOCUMENTO | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO CONTABLE | AGENCIA    | USUA |
|---------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|------------|------|
| 01/06/2025 10:23:52 | DEP. TRANSF CONTACTO CCE EN         |           | 300.00    | 0.00      | 12,134.74      | Principal  | APP1 |
| 03/06/2025 08:55:53 | RETIRO TRANSF CONTACTO CCE E        |           | 0.00      | -160.00   | 11,974.74      | Principal  | APP1 |
| 03/06/2025 09:14:41 | RETIRO POR ATM PROPIO RED UN        |           | 0.00      | -1,500.00 | 10,474.74      | Cachimayo  | A008 |
| 03/06/2025 09:14:41 | ITF DE RETIRO ATM PROPIO RED        |           | 0.00      | -0.05     | 10,474.69      | Cachimayo  | A008 |
| 08/06/2025 09:35:00 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA P        |           | 300.00    | 0.00      | 10,774.69      | Principal  | APP1 |
| 10/06/2025 18:43:39 | Depósito Efectivo                   |           | 6,500.00  | 0.00      | 17,274.69      | Real Plaz  | ECEL |
| 10/06/2025 18:43:39 | Cobro de ITF Cargo Cuenta           |           | 0.00      | -0.30     | 17,274.39      | Real Plaz  | ECEL |
| 17/06/2025 12:27:49 | Depósito Cajero Corresponsal 008164 |           | 500.00    | 0.00      | 17,774.39      | Principal  | C453 |
| 17/06/2025 12:28:31 | Depósito Cajero Corresponsal 008167 |           | 500.00    | 0.00      | 18,274.39      | Principal  | C453 |
| 19/06/2025 12:34:10 | COMPRA POR INTERNET                 |           | 0.00      | -80.00    | 18,194.39      | ATM-UNIBAN | AT00 |
| 20/06/2025 12:03:56 | DEP. TRANSF CONTACTO CCE EN         |           | 570.00    | 0.00      | 18,764.39      | Principal  | APP1 |
| 20/06/2025 12:58:16 | RETIRO POR ATM PROPIO RED UN        |           | 0.00      | -1,500.00 | 17,264.39      | Cachimayo  | A008 |
| 20/06/2025 12:58:16 | ITF DE RETIRO ATM PROPIO RED        |           | 0.00      | -0.05     | 17,264.34      | Cachimayo  | A008 |
| 23/06/2025 09:57:25 | Descuento Emisión Extracto          |           | 0.00      | 0.00      | 17,264.34      | Portal Esp | TVNE |
| 23/06/2025 10:43:56 | Retiro Efectivo                     |           | 0.00      | -4,500.00 | 12,764.34      | Afligidos  | OCVH |
| 23/06/2025 10:43:56 | Cobro de ITF Cargo Cuenta           |           | 0.00      | -0.20     | 12,764.14      | Afligidos  | OCVH |
| 25/06/2025 10:50:31 | Retiro Efectivo                     |           | 0.00      | -660.00   | 12,104.14      | Wanchaq    | MCCG |
| 30/06/2025 10:48:51 | RETIRO POR ATM PROPIO RED UN        |           | 0.00      | -50.00    | 12,054.14      | Cachimayo  | A008 |
| 30/06/2025 10:49:46 | RETIRO POR ATM PROPIO RED UN        |           | 0.00      | -100.00   | 11,954.14      | Cachimayo  | A008 |
| 30/06/2025 02:59:35 | Capitalización Intereses Act        |           | 7.04      | 0.00      | 11,961.18      | Principal  | CRCA |
| 11/07/2025 14:46:30 | RETIRO POR ATM PROPIO RED UN        |           | 0.00      | -500.00   | 11,461.18      | Cachimayo  | A008 |
| 14/07/2025 11:58:16 | RETIRO TRANSF CONTACTO CCE E        |           | 0.00      | -19.00    | 11,442.18      | Principal  | APP1 |
| 14/07/2025 13:21:06 | RETIRO POR ATM PROPIO RED UN        |           | 0.00      | -500.00   | 10,942.18      | Wanchaq    | A018 |
| 14/07/2025 21:26:08 | RETIRO POR TRANSFERENCIA APP        |           | 0.00      | -5,000.00 | 5,942.18       | Principal  | APP1 |
| 14/07/2025 21:26:08 | COBRO DE ITF POR RETIRO - WA        |           | 0.00      | -0.25     | 5,941.93       | Principal  | APP1 |
| 14/07/2025 21:29:22 | RETIRO TRANSF CCE EN LINEA A        |           | 0.00      | -5,000.00 | 941.93         | Principal  | APP1 |
| 14/07/2025 21:29:22 | Retiro por Comisión CCE             |           | 0.00      | -30.00    | 911.93         | Principal  | APP1 |
| 14/07/2025 21:29:22 | Cobro de ITF Cargo Cuenta           |           | 0.00      | -0.25     | 911.68         | Principal  | APP1 |
| 16/07/2025 12:12:29 | RETIRO POR ATM PROPIO RED UN        |           | 0.00      | -500.00   | 411.68         | Izcuchaca  | A028 |
| 16/07/2025 13:36:34 | Depósito Efectivo                   |           | 6,500.00  | 0.00      | 6,911.68       | Real Plaz  | FFWA |
| 16/07/2025 13:36:34 | Cobro de ITF Cargo Cuenta           |           | 0.00      | -0.30     | 6,911.38       | Real Plaz  | FFWA |
| 16/07/2025 14:24:03 | RETIRO POR TRANSFERENCIA APP        |           | 0.00      | -5,000.00 | 1,911.38       | Principal  | APP1 |
| 16/07/2025 14:24:03 | COBRO DE ITF POR RETIRO - WA        |           | 0.00      | -0.25     | 1,911.13       | Principal  | APP1 |

35. Ahora bien, a efectos de determinar el comportamiento habitual de consumo del señor Morales, corresponde remitirse al Extracto de Cuenta inserto en el párrafo anterior, en el que se advierte que, la operación individual de mayor valor previamente registrada por el consumidor ascendía a S/ 4,500.00, la cual fue realizada el 23 de junio de 2025 bajo el concepto "Retiro Efectivo".
36. En ese sentido, se aprecia que la primera operación cuestionada (de S/ 5,000.00) superaba el valor de la mayor operación previamente realizada por el señor Morales, por lo que dicha transacción debió ser identificada como inusual por la Caja, debiendo adoptar acciones inmediatas para evitar una ulterior afectación a la cuenta de su cliente; sin embargo, no obran en el expediente elementos que prueben el cumplimiento de su obligación (comunicación inmediata con el denunciante y/o el bloqueo preventivo y oportuno de la tarjeta de débito), permitiendo que se realicen luego de dicha operación dos operaciones adicionales por S/ 5,000.00 cada una.
37. Ahora bien, sobre la responsabilidad de la entidad financiera por la operación que debió generar la alerta de seguridad respectiva, cabe precisar que la obligación del



proveedor de servicios financieros no solo se limita a monitorear y detectar en sus sistemas la realización de consumos inusuales y/o sospechosos, sino que debe asegurar que las operaciones cargadas a las líneas de crédito y/o cuentas de ahorros de sus clientes hayan sido efectuadas de forma correcta, es decir, dichas operaciones deben encontrarse dentro de su comportamiento habitual de consumo y cumpliendo los requisitos de validez necesarios.

38. La Sala considera que, de acuerdo con la obligación contenida en el numeral 2 del artículo 17° del Reglamento, al detectar una operación inusual en los sistemas de la entidad financiera, esta debe impedir además que el mencionado consumo sospechoso sea atribuido a su cliente. Ello, en la medida que la finalidad de las medidas de seguridad contempladas en la mencionada norma reside en prevenir que los consumidores se vean perjudicados por consumos que no respondan al uso habitual que otorgan a sus productos financieros.
39. En ese sentido, teniendo en cuenta el mencionado marco legal, ante la detección de una operación sospechosa en perjuicio del cliente, la garantía ofrecida por el proveedor de servicios financieros debería ser -como mínimo- que la aludida transacción no sea cargada a su cuenta, al haber sido identificada como inusual al empleo que el consumidor brindaba a su producto financiero.
40. Por consiguiente, conforme a lo establecido en la Resolución 2293-2024/SPC-INDECOPI, la Sala realizó un cambio de criterio, considerando que las entidades financieras deben contar con mecanismos tecnológicos para garantizar que todas las operaciones que vayan a ser cargadas a los productos financieros de sus clientes se hayan realizado de forma correcta, es decir, que se encuentren dentro de su comportamiento habitual de consumo y que hayan sido autorizadas con los requisitos de validez necesarios para cada tipo de operación.
41. Así, en aquellos casos donde la operación que debió generar la alerta respectiva no corresponda al comportamiento habitual de consumo del cliente, no será necesario verificar si, en la realización de dicha operación, concurrieron los requisitos de validez necesarios para su autorización, pues con lo primero bastará para tener por acreditada la responsabilidad administrativa de la entidad financiera por el cargo indebido de esta operación y las posteriores.
42. Por el contrario, si la citada operación se encontrase acorde con el comportamiento habitual de consumo del denunciante, la responsabilidad administrativa del proveedor dependerá del análisis sobre el cumplimiento de los requisitos de validez para su autorización.
43. En tal sentido, considerando que no era usual que el señor Morales efectuara operaciones por el monto de S/ 5,000.00 con su producto financiero, la primera operación cuestionada debió generar una alerta en los sistemas de la Caja a efectos de que se adopten las medidas de seguridad necesarias para evitar que se cargue en su cuenta de ahorros y se continúen realizando transacciones en detrimento del patrimonio del consumidor. No obstante, de los actuados, se advierte que la Caja no demostró haber adoptado tales medidas, máxime cuando permitió que se cargue la operación cuestionada y dos operaciones posteriores de S/ 5,000.00 cada una.

44. Cabe acotar que no se ha evaluado la validez de la primera operación cuestionada, toda vez que esta fue inusual y no debió ser procesada por la Caja. Por consiguiente, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto a los alegatos expuestos por la denunciada sobre la validez de las operaciones no reconocidas.
45. En cuanto a las observaciones formuladas por la Caja al Informe Final de Instrucción, corresponde señalar que, si bien la denunciada manifestó haber cumplido con alertar al denunciante respecto de las tres operaciones cuestionadas, para sustentar tal afirmación adjuntó las denominadas “Constancias de Transferencia” correspondientes a tales operaciones, las cuales habrían sido remitidas al correo electrónico del denunciante. No obstante, tales documentos únicamente consignan el detalle de las operaciones ya ejecutadas, por lo que no constituyen alertas de seguridad, sino que acreditan que las transacciones fueron realizadas y cargadas a la cuenta del denunciante. En tal sentido, el envío de una constancia de transferencia no constituye una alerta de seguridad en los términos previstos en el numeral 2 del artículo 17° del Reglamento; por lo que corresponde desvirtuar tal argumento.
46. Respecto de lo alegado por la denunciada, que las operaciones cuestionadas fueron realizadas de manera válida, en tanto se habría cumplido con todos los pasos de autenticación exigidos por sus sistemas, lo cual -según afirma- se encontraría acreditado en los registros y logs de cada operación; corresponde reiterar que, en tanto se determinó que la primera operación materia de denuncia debió generar una alerta en los sistemas de la Caja, al ser inusual y no debió ser procesada, carece de objeto analizar la validez de las operaciones cuestionadas.
47. Finalmente, en cuanto a las observaciones efectuadas por el denunciante al Informe Final de Instrucción, es de señalar que, la vía administrativa y la vía penal responden a finalidades distintas y tutelan bienes jurídicos diferentes, habiéndose analizado en el presente procedimiento el cumplimiento de los deberes de la Caja en la prestación del servicio financiero.
48. Por lo expuesto, acogiendo la recomendación de la Secretaría Técnica, se declara FUNDADA la denuncia presentada por el señor Morales contra la Caja por infracción del artículo 19° del Código, al no haber cumplido con las medidas de seguridad referidas al monitoreo de las operaciones, pues no levantó ninguna alerta en sus sistemas cuando se realizó la operación de S/ 5,000.00 con cargo a la cuenta en soles N° 1060\*\*\*\*\*5650 del denunciante, permitiendo que se cargue dicha operación y dos operaciones posteriores por la suma de S/ 5,000.00 cada una.

*Sobre la operación cargada a la cuenta en dólares N° G1060\*\*\*\*\*2800*

49. De los medios de prueba que obran en el expediente, se tiene copia del Extracto de Cuenta de la cuenta en dólares N° G1060\*\*\*\*\*2800, de titularidad del denunciante, de cuya revisión se advierte el detalle de la operación materia de cuestionamiento por el monto de USD 1,300.00; tal como se tiene de la imagen inserta a continuación:

(ver imagen en la siguiente página)





PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE CUSCO

EXPEDIENTE N° 149-2025/CPC-INDECOPI-CUS

Imagen N° 002:

SALDO AL 31/05/2025 0 : 10,056.96

| FECHAS              | TIPO DE OPERACION            | DOCUMENTO | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO<br>CONTABLE | AGENCIA   | USUA |
|---------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------|
| 30/06/2025 02:59:35 | Capitalización Intereses Act |           | 0.42      | 0.00      | 10,057.38         | Principal | CRCA |
| 09/07/2025 13:00:21 | Retiro Efectivo              |           | 0.00      | -7,000.00 | 3,057.38          | Wanchaq   | FCTA |
| 09/07/2025 13:00:21 | Cobro de ITF Cargo Cuenta    |           | 0.00      | -0.35     | 3,057.03          | Wanchaq   | FCTA |
| 16/07/2025 14:26:39 | RETIRO TRANSF CCE EN LINEA A |           | 0.00      | -1,300.00 | 1,757.03          | Principal | APPI |
| 16/07/2025 14:26:39 | Retiro por Comision CCE      |           | 0.00      | -7.80     | 1,749.23          | Principal | APPI |
| 16/07/2025 14:26:39 | Cobro de ITF Cargo Cuenta    |           | 0.00      | -0.05     | 1,749.18          | Principal | APPI |

50. Ahora bien, a efectos de determinar el comportamiento habitual de consumo del señor Morales, corresponde remitirse al Extracto de Cuenta inserto en el párrafo anterior, correspondiente al periodo comprendido entre el 01/06/2025 y el 16/07/2025, en el que se advierte que la operación individual de mayor valor previamente registrada por el consumidor ascendía a USD 7,000.00.
51. Conforme se aprecia, la operación cuestionada por el denunciante ascendía a USD 1,300.00, por lo que no calificaba como inusual y, en consecuencia, no correspondía que la Caja adopte las acciones conducentes para generar la alerta de seguridad respectiva.
52. En ese sentido, habiéndose determinado que la operación cuestionada se encontraba dentro del comportamiento habitual de consumo del denunciante, corresponde evaluar el cumplimiento de los requisitos de validez exigidos para el cargo de dicha operación.
53. Al respecto, en los casos de operaciones efectuadas con tarjeta de débito o crédito, no se desconoce la posibilidad de que las mismas puedan ser objeto de usos fraudulentos, sin embargo, su uso se vería limitado en tanto no se tuviera acceso a la clave secreta, cuyo resguardo es responsabilidad exclusiva de cada tarjetahabiente. Por ello, de acreditarse que la operación se realizó con el uso conjunto de estos requisitos de autenticación requeridos para tales efectos, la transacción debe reputarse como válidamente realizada.
54. Adicionalmente, cabe agregar que la comprobación de un hecho negativo, como la no realización de una operación no es factible para un consumidor. Por el contrario, en su condición de proveedor, es la empresa del sistema financiero quien debe probar que tal transacción se realizó utilizando las medidas de seguridad puestas a disposición del consumidor. Lo anterior, en atención a la ventaja que posee la entidad bancaria en cuanto al manejo de información y de medios disponibles para probar que la operación cuestionada sí se efectuó.
55. De otro lado, el artículo 19° del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, establece que, para la validez de operaciones por un canal digital (como en el presente caso) que impliquen, entre otros, pagos o transferencia de fondos a terceros, se requiere que las entidades del sistema financiero adopten las siguientes acciones: a) La utilización de, por lo menos, 2 factores de autenticación que correspondan a categorías distintas<sup>12</sup> y sean

<sup>12</sup> **RESOLUCIÓN 0504-2021. REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD. Artículo 2°. – Definiciones.** Para efectos de la aplicación del presente Reglamento deben considerarse las siguientes definiciones:

independientes uno del otro; b) La generación de un código de autenticación mediante métodos criptográficos, cuyo uso debe ser por única vez; y, c) La notificación al usuario de los datos de la operación exitosa.

56. Ahora bien, en cuanto a la activación de la app Wayki, así como del token digital, la Caja presentó dos cuadros, que aparentan ser de elaboración propia, los cuales no se encuentran acompañados de respaldo técnico verificable que permita verificar su autenticidad:

Imagen N° 003:

| Nro. | Mensaje                                | Fecha            | Usuario | N° Celular | Sistema Operativo |
|------|----------------------------------------|------------------|---------|------------|-------------------|
| 4    | Bienvenido al APP WAYKI DE CAJA CUSCO. | 14/05/2021 15:43 | APP1    | 984750768  | ANDROID           |

Imagen N° 004:

| Nro. | Mensaje                      | Fecha            | Usuario | Cod. Agencia | Nombre Agencia    |
|------|------------------------------|------------------|---------|--------------|-------------------|
| 22   | Activación de Token Digital. | 30/05/2025 16:40 | MBAE    | 01           | Oficina Principal |

57. Por otro lado, la Caja presentó el reporte log de su sistema, señalando que dicho documento daba cuenta de lo siguiente: el detalle del curso de la operación hasta la llegada de la notificación al correo del denunciante: N° de tarjeta, N° de cuenta, N° de autorización, fecha y hora de la operación, N° de token, N° de DNI, domicilio, N° de validación, destinatario, correo, celular, y demás códigos:

(ver imagen en la siguiente página)

(...)

j) Factores de autenticación de usuario: Aquellos factores empleados para verificar la identidad de un usuario, que pueden corresponder a las siguientes categorías:

- Algo que solo el usuario conoce.
- Algo que solo el usuario posee.
- Algo que el usuario es, que incluye las características biométricas.

(...)

M-CPC-06/02

Imagen N° 005:

```
OPERACIÓN 4: Operación de transferencia interbancaria. 2025-07-16 14:26:29

[4DE338A494E987ED_TRANSF] 2025-07-16 14:26:26,525 INFO
[com.pe.cajacusco.ms.transferencias.rest.client.GatewayIPSCClient] (default task-10572) Request AV1 {AV1=class
AV1 {
  debtorParticipantCode: 0806
  creditorParticipantCode: 0003
  creationDate: 20250716
  creationTime: 142626
  terminalId: 80600001
  retrievalReferenteNumber: 071614262629
  trace: 173233
  debtorName: NAZARIO MORALES MEDINA
  debtorId: 23860434
  debtorIdCode: 2
  debtorPhoneNumber: null
  debtorAddressLine: null
  debtorMobileNumber: 984750768
  transactionType: 320
  channel: 91
  creditorAddressLine: null
  creditorPhoneNumber: null
  creditorMobileNumber: null
  creditorCCI: 00326101335434664551
  creditorCreditCard: null
  debtorTypeOfPerson: N
  currency: 840
  proxyValue: null
  proxyType: null
}}

[4DE338A494E987ED_TRANSF] 2025-07-16 14:26:28,305 INFO
[com.pe.cajacusco.ms.transferencias.rest.client.GatewayIPSCClient] (default task-10572) Response AV1
{AV4={debtorParticipantCode=0806, creditorParticipantCode=0003, creationDate=20250716, creationTime=142626,
terminalId=80600001, retrievalReferenteNumber=071614262629, trace=173233, debtorName=NAZARIO MORALES
MEDINA, debtorId=23860434, debtorIdCode=2, debtorPhoneNumber=0000000, debtorMobileNumber=984750768,
transactionType=320, channel=91, instructionId=2025071614262608068191173233, responseCode=00,
creditorName=CHRISTIAN SAUL URRUTIA CAYO, creditorAddressLine=INTERBANK, creditorId=47686561,
creditorIdCode=2, creditorCCI=00326101335434664551, sameCustomerFlag=O, currency=840}}
```

58. Sin embargo, de la verificación del mencionado documento -cuyas siglas y códigos no han sido debidamente explicados por la Caja- se advierte que este únicamente contiene información relativa a la ejecución de la transferencia (fecha y hora, datos del ordenante y del beneficiario, tipo de operación), sin que se evidencie el ingreso válido a la app Wayki (con el ingreso del número de la tarjeta de débito del denunciante, número de su DNI y clave de 6 dígitos), ni la generación, ingreso y validación del token digital.
59. Asimismo, si bien la Caja presentó una Constancia de la transferencia materia de denuncia, no se tiene acreditado que esta haya sido efectivamente enviada al denunciante, al no adjuntarse constancia del envío ni de la recepción de dicha notificación por el usuario.
60. En cuanto a las observaciones efectuadas por la Caja al Informe Final de Instrucción, corresponde señalar que el hecho de que el reporte log consigne códigos internos y datos asociados a la transferencia no resulta suficiente para acreditar la válida autorización de la operación, en tanto, la trazabilidad del resultado final de la operación no equivale, por sí sola, a la demostración de la secuencia completa de autenticación

exigida por la normativa sectorial. Como se señaló, la Caja no ha explicado de manera técnica y verificable qué código del log corresponde a la autenticación inicial, cuál a la generación del token, ni cuál a su validación exitosa asociada a la operación cuestionada.

61. Asimismo, si bien la Caja ha presentado un cuadro en el que se consigna la fecha de creación y actualización de determinados códigos token con el estado “Autorizado por cliente”, dicho documento constituye únicamente un reporte interno de su sistema, que no acredita la secuencia completa de autenticación exigida por la normativa sectorial. En efecto, el referido cuadro no permite advertir la correlación inequívoca entre el token generado y la operación cuestionada, ni acredita el registro del ingreso efectivo del código por parte del usuario.
62. Asimismo, es de señalar que el hecho de que la aplicación se encuentre registrada en un único número de celular no excluye la posibilidad de accesos indebidos derivados de riesgos tecnológicos propios de los canales digitales, correspondiendo a la entidad financiera acreditar el correcto funcionamiento del mecanismo de autenticación en el caso concreto, lo cual no se desprende de la documentación aportada.
63. En consecuencia, la documentación presentada por la Caja no permite acreditar que la operación cuestionada haya cumplido con los requisitos de seguridad y autenticación exigidos por el Reglamento de Ciberseguridad. En tal sentido, no es posible comprender como válida la autorización de dicha operación.
64. Finalmente, en cuanto a las observaciones efectuadas por el denunciante al Informe Final de Instrucción, es de señalar que, la vía administrativa y la vía penal responden a finalidades distintas y tutelan bienes jurídicos diferentes, habiéndose analizado en el presente procedimiento el cumplimiento de los deberes de la Caja en la prestación del servicio financiero.
65. Por lo expuesto, acogiendo la recomendación de la Secretaría Técnica, se declara FUNDADA la denuncia interpuesta contra la Caja, al haber cargado indebidamente la operación de USD 1,300.00 realizada el 16 de julio de 2025 en la cuenta en dólares N° G1060\*\*\*\*\*2800 del denunciante, pues dicha operación fue efectuada sin los requisitos de validez necesarios para su realización.

### **Sobre la graduación de la sanción a imponerse**

66. El artículo 110° del Código, establece que las infracciones a dicha Ley podrán ser calificadas como leves, graves y muy graves e imponer sanciones que van desde una amonestación hasta una multa por un máximo de 450 Unidades Impositivas Tributarias, criterios que deben ser considerados al momento de graduar las sanciones, sin perjuicio de las medidas correctivas reparadoras y complementarias que ordene la Comisión y de la responsabilidad civil o penal que pueda corresponder<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> LEY N° 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

**Artículo 110.- Sanciones administrativas**

El INDECOPI puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 108 con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera:

a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50) UIT.

67. Las sanciones de tipo administrativo tienen por principal objeto disuadir o desincentivar la realización de infracciones por parte de los administrados. El fin de las sanciones es; en último extremo, adecuar las conductas al cumplimiento de determinadas normas.
68. Por su parte, el artículo 112° del Código, establece que, al momento de determinar la gravedad de la infracción y aplicar la multa correspondiente, debe seguirse determinados criterios y tomar en cuenta las circunstancias agravantes o atenuantes especiales<sup>14</sup>.

b. Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT.

c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450) UIT.

En el caso de las microempresas, la multa no puede superar el diez por ciento (10%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de primera instancia, siempre que se haya acreditado dichos ingresos, no se encuentre en una situación de reincidencia y el caso no verse sobre la vida, salud o integridad de los consumidores. Para el caso de las pequeñas empresas, la multa no puede superar el veinte por ciento (20%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, conforme a los requisitos señalados anteriormente.

La cuantía de las multas por las infracciones previstas en el Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, se rige por lo establecido en dicha norma, salvo disposición distinta del presente Código.

Las sanciones administrativas son impuestas sin perjuicio de las medidas correctivas que ordene el INDECOPI y de la responsabilidad civil o penal que pueda corresponder.

#### <sup>14</sup> LEY N° 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

##### **Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas.**

Al graduar la sanción, el órgano resolutorio puede tener en consideración los siguientes criterios:

1. El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción.
2. La probabilidad de detección de la infracción.
3. El daño resultante de la infracción.
4. Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado.
5. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores.
6. Otros criterios que, dependiendo del caso particular, se considere adecuado adoptar.

Se consideran circunstancias agravantes especiales, las siguientes:

1. La reincidencia o incumplimiento reiterado, según sea el caso.
2. La conducta del infractor a lo largo del procedimiento que contravenga el principio de conducta procedimental.
3. Cuando la conducta infractora haya puesto en riesgo u ocasionado daño a la salud, la vida o la seguridad del consumidor.
4. Cuando el proveedor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, deja de adoptar las medidas necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias.
5. Cuando la conducta infractora haya afectado el interés colectivo o difuso de los consumidores.
6. Otras circunstancias de características o efectos equivalentes a las anteriormente mencionadas, dependiendo de cada caso particular.

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

1. La presentación por el proveedor de una propuesta conciliatoria dentro del procedimiento administrativo que coincida con la medida correctiva ordenada por el órgano resolutorio.
2. Cuando el proveedor acredite haber concluido con la conducta ilegal tan pronto tuvo conocimiento de la misma y haber iniciado las acciones necesarias para remediar los efectos adversos de la misma.
3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.
4. Cuando el proveedor acredite que cuenta con un programa efectivo para el cumplimiento de la regulación contenida en el presente Código, para lo cual se toma en cuenta lo siguiente:
  - a. El involucramiento y respaldo de parte de los principales directivos de la empresa a dicho programa.
  - b. Que el programa cuenta con una política y procedimientos destinados al cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el Código.
  - c. Que existen mecanismos internos para el entrenamiento y educación de su personal en el cumplimiento del Código.
  - d. Que el programa cuenta con mecanismos para su monitoreo, auditoría y para el reporte de eventuales incumplimientos.
  - e. Que cuenta con mecanismos para disciplinar internamente los eventuales incumplimientos al Código.

M-CPC-06/02



69. En el presente caso se ha establecido la responsabilidad administrativa de la Caja por infracciones del artículo 19° del Código; por lo que corresponde graduar la sanción a imponer en este caso.
70. De conformidad con el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, vigente a partir del 14 de junio de 2021, y aplicable a los procedimientos iniciados a partir de dicha fecha, la multa a imponer por infracciones al Código se calculará en base a la fórmula " $M = m \times F$ " donde " $m$ " representa la multa base y " $F$ " la sumatoria de los factores agravantes y atenuantes. Cabe precisar que, en caso de no existir ninguna circunstancia agravante y atenuante, el factor  $F$  es equivalente a la unidad ( $F = 1$  o  $100\%$ ).
71. Siguiendo el orden previsto en la referida norma, corresponde establecer, en primer lugar, la Multa Base ( $m$ ), la cual se estima multiplicando un primer componente de valores preestablecidos según la afectación y el tamaño del infractor ( $k_{i,j}$ ) por un segundo componente que denominamos factor de Duración ( $D_t$ ), conforme la siguiente fórmula: " $m = k_{i,j} \times D_t$ ".
72. Sin embargo, cabe precisar que el Decreto Supremo no contempla un nivel de infracción vinculado a las conductas referidas a: (i) no haber cumplido con las medidas de seguridad referidas al monitoreo de las operaciones, pues no levantó ninguna alerta en sus sistemas cuando se realizó la operación de S/ 5,000.00 con cargo a la cuenta en soles N° 1060\*\*\*\*\*5650 del denunciante, permitiendo que se cargue dicha operación y dos operaciones posteriores por la suma de S/ 5,000.00 cada una; y, (ii) al haber cargado indebidamente la operación de USD 1,300.00 realizada el 16 de julio de 2025 en la cuenta en dólares N° G1060\*\*\*\*\*2800 del denunciante, pues dicha operación fue efectuada sin los requisitos de validez necesarios para su realización; al ser en cada caso el monto menor a 3 UIT, impidiendo determinar una multa base, de conformidad con los criterios contemplados en la referida norma. En ese sentido, ante la imposibilidad de aplicar el Decreto Supremo, corresponde efectuar una graduación de la sanción a imponer a la Caja en atención a los siguientes criterios establecidos en el artículo 112° del Código<sup>15</sup>.
73. En ese sentido, en cuanto a la imputación referida a no haber cumplido con las medidas de seguridad referidas al monitoreo de las operaciones, pues no levantó ninguna alerta en sus sistemas cuando se realizó la operación de S/ 5,000.00 con cargo a la cuenta en soles N° 1060\*\*\*\*\*5650 del denunciante, permitiendo que se cargue dicha operación y dos operaciones posteriores por la suma de S/ 5,000.00 cada una; corresponde tomar en consideración los siguientes criterios:

---

f. Que los eventuales incumplimientos son aislados y no obedecen a una conducta reiterada.

5. Otras circunstancias de características o efectos equivalentes a las anteriormente mencionadas dependiendo de cada caso particular.

<sup>15</sup> **LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 112°.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas.**

Al graduar la sanción, el Indecopi puede tener en consideración los siguientes criterios:

1. El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción.
2. La probabilidad de detección de la infracción.
3. El daño resultante de la infracción.
4. Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado.
5. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores.
6. Otros criterios que, dependiendo del caso particular, se considere adecuado adoptar.

- (i) **Daño causado al denunciante**, dado que la infracción cometida por la Caja ocasionó un perjuicio económico al denunciante al cargarle indebidamente en su cuenta de ahorros el monto de S/ 15,000.00 por operaciones no reconocidas.
  - (ii) **Probabilidad de detección**, considerada alta, pues el consumidor afectado contaba con incentivos para poner en conocimiento de la autoridad administrativa la existencia de la infracción a fin de lograr una tutela.
  - (iii) **Efectos generados en el mercado**, considerando que la actuación de la Caja generaría desconfianza respecto de los servicios brindados por parte de las entidades financieras como el denunciado, generando desincentivos en la contratación de productos financieros.
64. En ese sentido, considerando los criterios desarrollados previamente, corresponde sancionar a la Caja con una multa de 03 UIT por infracción del artículo 19° del Código, al no haber cumplido con las medidas de seguridad referidas al monitoreo de las operaciones, pues no levantó ninguna alerta en sus sistemas cuando se realizó la operación de S/ 5,000.00 con cargo a la cuenta en soles N° 1060\*\*\*\*\*5650 del denunciante, permitiendo que se cargue dicha operación y dos operaciones posteriores por la suma de S/ 5,000.00 cada una.
65. Por otro lado, en cuanto a la imputación referida a haber cargado indebidamente la operación de USD 1,300.00 realizada el 16 de julio de 2025 en la cuenta en dólares N° G1060\*\*\*\*\*2800 del denunciante, pues dicha operación fue efectuada sin los requisitos de validez necesarios para su realización; corresponde tomar en consideración los siguientes criterios:
- (i) **Daño causado al denunciante**, dado que la infracción cometida por la Caja ocasionó un perjuicio económico al denunciante al cargarle indebidamente en su cuenta de ahorros el monto de USD 1,300.00 por una operación no reconocida.
  - (ii) **Probabilidad de detección**, considerada alta, pues el consumidor afectado contaba con incentivos para poner en conocimiento de la autoridad administrativa la existencia de la infracción a fin de lograr una tutela.
  - (iii) **Efectos generados en el mercado**, considerando que la actuación de la Caja generaría desconfianza respecto de los servicios brindados por parte de las entidades financieras como el denunciado, generando desincentivos en la contratación de productos financieros.
66. En ese sentido, considerando los criterios desarrollados previamente, corresponde sancionar a la Caja con una multa de 1 UIT por infracción del artículo 19° del Código, al haber cargado indebidamente la operación de USD 1,300.00 realizada el 16 de julio de 2025 en la cuenta en dólares N° G1060\*\*\*\*\*2800 del denunciante, pues dicha operación fue efectuada sin los requisitos de validez necesarios para su realización.

**Sobre la medida correctiva a imponerse**

67. El otorgamiento de una medida correctiva importa el ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad administrativa. Toda actuación de tipo discrecional de la autoridad administrativa debe tener en consideración su necesaria adecuación a los márgenes que el ordenamiento jurídico señala en un Estado de Derecho y la trascendencia económica de las pretensiones en disputa que pudiera significar su solución en la vía judicial.
68. En efecto, para emitir un pronunciamiento la autoridad administrativa debe tener en consideración, por ejemplo, si su mandato tiene posibilidad real de ser satisfecho por la parte obligada en virtud de las características propias del caso que sea objeto de pronunciamiento; si atendiendo a la trascendencia económica de las pretensiones en conflicto es conveniente que las mismas sean resueltas en el ámbito judicial; si el mandato podría involucrar la ejecución de una actuación contraria a derecho o que debiera requerir la intervención de terceros ajenos al conflicto; o, cualquier otra consideración que resultara relevante para el pronunciamiento.
69. El Código, establece la facultad que tiene la Comisión para, actuando de oficio o a pedido de parte, ordenar a los proveedores cualquier medida correctiva complementaria y reparadora establecidas de acuerdo con los artículos 114°, 115° y 116° del mismo cuerpo normativo<sup>16</sup>, en los casos en que aquellos hubieran infringido el Código.

---

**<sup>16</sup> LEY N 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 114°.- Medidas correctivas**

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el INDECOPI puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento.

Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

**Artículo 115°.- Medidas correctivas reparadoras**

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- a. Reparar productos.
- b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- d. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- e. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
- f. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
- g. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
- h. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
- i. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.

115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.

115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.

M-CPC-06/02

70. En el presente caso, atendiendo a que se ha determinado la responsabilidad administrativa de la Caja por infracciones del artículo 19° del Código al: (i) no haber cumplido con las medidas de seguridad referidas al monitoreo de las operaciones, pues no levantó ninguna alerta en sus sistemas cuando se realizó la operación de S/ 5,000.00 con cargo a la cuenta en soles N° 1060\*\*\*\*\*5650 del denunciante, permitiendo que se cargue dicha operación y dos operaciones posteriores por la suma de S/ 5,000.00 cada una; y, (ii) al haber cargado indebidamente la operación de USD 1,300.00 realizada el 16 de julio de 2025 en la cuenta en dólares N° G1060\*\*\*\*\*2800 del denunciante, pues dicha operación fue efectuada sin los requisitos de validez necesarios para su realización; corresponde ordenarle, en calidad de medidas correctivas y en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con:
- (i) Devolver a la cuenta en soles N° 1060\*\*\*\*\*5650 de titularidad del denunciante el importe de S/ 15,000.00 (Quince mil con 00/100 soles), correspondiente a las operaciones materia de denuncia; y,
  - (ii) Devolver a la cuenta en dólares N° G1060\*\*\*\*\*2800 de titularidad de la denunciante el importe de USD 1,300.00 (Mil trescientos con 00/100 dólares americanos), correspondiente a la operación materia de denuncia.
71. Además, la Caja deberá acreditar el cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas ante este órgano resolutorio, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles,

115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.

115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.

115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.

115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

#### **Artículo 116°.- Medidas correctivas complementarias**

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
  - (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
  - (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el INDECOPI, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El INDECOPI está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

M-CPC-06/02

contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para cumplir el mandato, bajo apercibimiento de imponer las multas coercitivas detalladas en el párrafo siguiente.

72. Debe advertirse a la Caja que, en caso de no cumplirse con las medidas correctivas reparadoras y complementarias ordenadas respectivamente, se podrá imponer una multa coercitiva no apelable no menor de entre 1 UIT y 3 UIT; en caso de persistir el incumplimiento se podrá imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de 200 UIT, de conformidad a lo establecido en el artículo 117° del Código<sup>17</sup>.
73. La sanción impuesta al proveedor podrá ser ejecutada coactivamente por el Indecopi, situación en la cual se procederá al embargo y remate de sus bienes hasta el monto que cubra la obligación impaga.

### **Sobre la solicitud del pago de costas y costos**

74. De conformidad con lo establecido por el artículo 7° del Decreto Legislativo 807, modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Código<sup>18</sup>, en cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi.
75. En atención a que la denuncia fue amparada, corresponde a la Caja pagar las costas en que hubiese incurrido la parte interesada en la tramitación del presente procedimiento.
76. En consecuencia, este Colegiado ordena a la Caja que, en un plazo de quince días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar al señor Morales la suma de S/ 36.00<sup>19</sup> por concepto de costas del procedimiento. Ello, sin perjuicio del derecho de la parte denunciante de solicitar la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa<sup>20</sup>.

#### **<sup>17</sup> LEY N 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

##### **Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos.**

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

#### **<sup>18</sup> LEY N° 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

##### **DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS**

##### **TERCERA.- Modificación del artículo 7 del Decreto Legislativo núm. 807**

Modifícase el artículo 7 del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

**Artículo 7. -** En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. (...)

<sup>19</sup> Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

<sup>20</sup> Dicha solicitud deberá ser acompañada de los documentos que sustenten los gastos incurridos por el denunciante en la tramitación del presente procedimiento.



77. Debe advertirse a la Caja que en caso de no cumplir con el pago de costas y costos se podrá interponer una multa coercitiva no apelable no menor de 1 UIT, en caso de persistir el incumplimiento se podrá imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de 50 UIT, de conformidad a lo establecido en el artículo 118° del Código<sup>21</sup>.

### **Sobre la inscripción de la Caja en el Registro de infracciones y sanciones del Indecopi**

78. El artículo 119° del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado<sup>22</sup>.
79. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el referido registro por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la resolución.
80. En la medida que a través del presente pronunciamiento se ha verificado la comisión de infracciones al Código por parte de la Caja, así como se le ha impuesto sanciones por ello, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de infracciones y sanciones del Indecopi, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa.

### **SE RESUELVE**

**PRIMERO:** Declarar FUNDADA la denuncia presentada por el señor Nazario Morales Medina contra Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. por infracción del artículo 19° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, al no haber cumplido con las medidas de seguridad referidas al monitoreo de las operaciones, pues no levantó ninguna alerta en sus sistemas cuando se realizó la operación de S/ 5,000.00 con cargo a la cuenta en soles N° 1060\*\*\*\*\*5650 del denunciante, permitiendo que se cargue dicha operación y dos operaciones posteriores por la suma de S/ 5,000.00 cada una.

**SEGUNDO:** Declarar FUNDADA la denuncia presentada por el señor Nazario Morales Medina contra Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. por infracción del artículo 19° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haber cargado

<sup>21</sup> **LEY N 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

**Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos**

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT). En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

<sup>22</sup> **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.**

**Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones**

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.



COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE CUSCO

EXPEDIENTE N° 149-2025/CPC-INDECOPI-CUS

indebidamente la operación de USD 1,300.00 realizada el 16 de julio de 2025 en la cuenta en dólares N° G1060\*\*\*\*\*2800 del denunciante, pues dicha operación fue efectuada sin los requisitos de validez necesarios para su realización.

**TERCERO:** Sancionar a Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. con una multa de 03 UIT<sup>23</sup> (Tres Unidades Impositivas Tributarias) por infracción del artículo 19° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, al no haber cumplido con las medidas de seguridad referidas al monitoreo de las operaciones, pues no levantó ninguna alerta en sus sistemas cuando se realizó la operación de S/ 5,000.00 con cargo a la cuenta en soles N° 1060\*\*\*\*\*5650 del denunciante, permitiendo que se cargue dicha operación y dos operaciones posteriores por la suma de S/ 5,000.00 cada una; y, con una multa de 01 UIT<sup>24</sup> (Una Unidad Impositiva Tributaria) por infracción del artículo 19° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haber cargado indebidamente la operación de USD 1,300.00 realizada el 16 de julio de 2025 en la cuenta en dólares N° G1060\*\*\*\*\*2800 del denunciante, pues dicha operación fue efectuada sin los requisitos de validez necesarios para su realización.

El sancionado solo pagará el 75% de las multas si consiente la presente resolución y procede a cancelarlas en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° del Código de Protección y Defensa del Consumidor<sup>25</sup>.

**CUARTO:** Ordenar a Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. en calidad de medidas correctivas reparadoras y en el plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente de notificada con la presente resolución, cumpla con:

<sup>23</sup> Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de **Código Único de Multa N° 20260000001231** para identificar la multa.

<sup>24</sup> Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de **Código Único de Multa N° 20260000001232** para identificar la multa.

| Pago en ventanilla en la Caja de la Nación y Banco de Crédito del Perú                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú)                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta "Indecopi-Multas".</li><li>Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM.</li><li>Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto.</li></ol> | <p>Seguir los siguientes pasos:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Seleccionar pagos y transferencias.</li><li>Seleccionar pago de servicios.</li><li>Seleccionar Instituciones (Indecopi).</li><li>Seleccionar el concepto de pago (multas).</li><li>Ingresar el número de CUM.</li><li>Ingresar el monto a pagar.</li></ol> |

De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 205° del TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, para proceder a la ejecución forzosa de los actos administrativos debe requerirse al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación a su cargo, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable; por lo que se requiere a la administrada sancionada, el cumplimiento espontáneo del pago de las multas impuestas mediante la presente resolución, sin perjuicio de lo cual se le informa que las mismas serán puestas en conocimiento de la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva del Indecopi, a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga, en caso de incumplimiento.

**25 LEY N° 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

**Artículo 113°.- Cálculo y rebaja del monto de la multa**

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

M-CPC-06/02

- (i) Devolver a la cuenta en soles N° 1060\*\*\*\*\*5650 de titularidad del señor Nazario Morales Medina el importe de S/ 15,000.00 (Quince mil con 00/100 soles), correspondiente a las operaciones materia de denuncia; y,
- (ii) Devolver a la cuenta en dólares N° G1060\*\*\*\*\*2800 de titularidad del señor Nazario Morales Medina el importe de USD 1,300.00 (Mil trescientos con 00/100 dólares americanos), correspondiente a la operación materia de denuncia.

Además, Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. deberá acreditar el cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas ante este órgano resolutorio, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para cumplir el mandato, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

**QUINTO:** Ordenar a Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. como pago de costas del procedimiento la devolución de la suma de S/ 36.00 (Treinta y Seis con 00/100 Soles) al señor Nazario Morales Medina. De considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la parte denunciante podrá solicitar el reembolso de los montos adicionales en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos.

**SEXTO:** Disponer la inscripción de Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor<sup>26</sup>.

**SÉPTIMO:** Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Cusco es el de apelación<sup>27</sup>, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación<sup>28</sup>, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 218 del Texto

<sup>26</sup> **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

**Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones**

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.

<sup>27</sup> **LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS.**

**PRIMERA.- Modificación del artículo 38 del Decreto Legislativo núm. 807**

Modifícase el artículo 38 del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

"Artículo 38.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)"

<sup>28</sup> **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS.**

**Artículo 218. Recursos administrativos.** - 218.1 Los recursos administrativos son:

(...)

b) Recurso de apelación

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; caso contrario, la resolución quedará consentida<sup>29</sup>.

**Con la intervención de los señores comisionados<sup>30</sup>: Rocío de María Vignes Pareja, Maurice Pacheco Niño De Guzmán, Javier Ernesto Castro Cuba León y María Haydee Rojas Huapaya<sup>31</sup>.**

---

**ROCÍO DE MARÍA VIGNES PAREJA**  
**Presidenta**

La presente **Resolución fue firmada de forma digital**, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales aprobado por Decreto Supremo 052-2008-PCM, como puede verificarse en la primera página del presente documento que se encuentra en formato PDF<sup>32</sup>.

---

(...)

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios.

<sup>29</sup> **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS.**

**Artículo 222.- Acto firme.** - Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

<sup>30</sup> De conformidad con lo establecido por el cuarto párrafo del artículo 38 del Reglamento de Organizaciones y Funciones del INDECOPI, en toda sesión se **levantará un acta** que contendrá **los acuerdos** que adopta la Comisión y en ella se dejará constancia de los **votos singulares**.

<sup>31</sup> De acuerdo con lo establecido por el quinto párrafo del artículo 38 del Reglamento de Organizaciones y Funciones del INDECOPI, las resoluciones que emiten las Comisiones **son suscritas únicamente por quien las preside**.

<sup>32</sup> **REGLAMENTO DE LA LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES APROBADO POR DECRETO SUPREMO 052-2008-PCM**

**Artículo 3.- De la validez y eficacia de la firma digital**

La firma digital generada dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita.

M-CPC-06/02